

Публичная оферта на оказание услуг сервиса TestTop AI

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Батырхан, ИИН 950214351124 (далее — «Исполнитель»), в адрес неограниченного круга лиц заключить договор оказания услуг на изложенных ниже условиях с любым лицом, которое примет (акцептует) настоящую оферту (далее — «Пользователь»). Договор считается заключённым и приобретает силу с момента акцепта оферты Пользователем в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего документа, без необходимости подписания двустороннего документа на бумажном носителе.

1. Термины и определения

Сайт — интернет-ресурс, размещённый по единственному доменному имени testtop.app, включая его мобильную адаптивную версию для браузеров смартфонов и планшетов и версию для браузеров ПК/ноутбуков. Отдельного мобильного приложения Сайт не имеет.

Сервис / TestTop AI — программно-аппаратный комплекс Исполнителя, предоставляющий Пользователю через Сайт доступ к инструментам подготовки к международному экзамену IELTS с использованием технологий искусственного интеллекта (проверка и оценка Reading, Listening, Writing, Speaking, формирование пробных экзаменов и персональной аналитики).

Пользователь — физическое лицо, прошедшее регистрацию на Сайте и использующее Сервис на условиях настоящей оферты.

Личный кабинет — раздел Сайта, доступный Пользователю после регистрации, в котором отображаются тариф, история результатов, статус подписки и история платежей.

Тариф — один из трёх пакетов доступа к функциям Сервиса: Free, Pro или Premium, условия которых описаны в разделе 4 настоящей оферты.

Абонентский период — календарный месяц, за который производится оплата тарифов Pro или Premium.

2. Предмет оферты

2.1. Исполнитель обязуется предоставить Пользователю доступ к Сервису TestTop AI на условиях выбранного Пользователем Тарифа, а Пользователь обязуется соблюдать условия использования Сервиса и, в случае выбора платного Тарифа, своевременно вносить оплату в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящей оферты.

2.2. Сервис включает бесплатный Тариф Free (разделы Reading и Listening без ограничений по количеству попыток) и платные Тарифы Pro и Premium (дополнительно разделы Writing и Speaking с проверкой на основе искусственного интеллекта, пробные экзамены и расширенная аналитика), доступ к которым предоставляется исключительно на условиях платной подписки.

2.3. Услуга носит исключительно цифровой характер, оказывается дистанционно через Сайт и не предполагает передачи Пользователю каких-либо материальных носителей или физических товаров.

2.4. Функциональность Сервиса, состав заданий и алгоритмы оценки могут дополняться и изменяться Исполнителем в целях улучшения качества Сервиса без предварительного согласования с Пользователем, при условии, что это не ухудшает существенно объём уже оплаченного Пользователем Тарифа в течение оплаченного Абонентского периода.

3. Порядок акцепта оферты

3.1. Акцептом настоящей оферты признаётся совершение Пользователем любого из следующих действий: (а) прохождение регистрации на Сайте testtop.app; (б) начало использования функций Тарифа Free; (в) оформление оплаты Тарифа Pro или Premium.

3.2. Акцепт оферты означает, что Пользователь полностью и безоговорочно ознакомился и согласился с условиями настоящей оферты, документа «Политика конфиденциальности», документа «Политика возврата» и иных документов, размещённых на Сайте и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Если Пользователь не согласен с условиями настоящей оферты, он обязан прекратить использование Сайта и Сервиса до совершения акцепта.

4. Тарифы и функциональность Сервиса

Тариф	Цена	Reading / Listening	Writing (проверка ИИ)	Speaking (тренировка с ИИ)	Пробные экзамены (mock test)	Прочее
Free	0 ₸ (бесплатно)	Полный доступ, без ограничений	Недоступно	Недоступно	Недоступно	Базовая статистика результатов по Reading/Listening
Pro	9 000 ₸ / месяц	Полный доступ, без ограничений	Доступна, с лимитом: 10 проверок в месяц	Доступна, с лимитом: 10 сессий в месяц	Ограниченное количество попыток в месяц: 2 пробных экзамена в месяц	Подготовка по всем секциям экзамена с указанными выше ограничениями по количеству ИИ-проверок
Premium	19 000 ₸ / месяц	Полный доступ, без ограничений	Без ограничений по количеству	Без ограничений по количеству	Без ограничений	Персональный план подготовки, расширенная аналитика прогресса, а также приоритетная поддержка с ответом в течение 24 часов

		проверок	сессий	
--	--	----------	--------	--

4.1. Тариф Free предоставляется бессрочно и без взимания платы; ограничение доступа к разделам Writing и Speaking в рамках Тарифа Free не является временным и снимается только при переходе на Тариф Pro или Premium.

4.2. Тариф Pro предоставляет доступ ко всем четырём секциям экзамена с указанными в таблице выше ежемесячными лимитами по количеству проверок Writing, сессий Speaking и пробных экзаменов. Неиспользованный в течение Абонентского периода лимит не переносится на следующий период.

4.3. Тариф Premium предоставляет доступ ко всем функциям Сервиса без количественных ограничений, включая персональный план подготовки, расширенную аналитику прогресса и приоритетную техническую поддержку с ответом в течение 24 часов.

4.4. Пользователь вправе в любой момент повысить (upgrade) или понизить (downgrade) Тариф в Личном кабинете; при повышении Тарифа доступ к дополнительным функциям предоставляется немедленно после оплаты разницы или полной стоимости нового Тарифа согласно правилам, указанным на странице тарифов Сайта.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты

5.1. Стоимость Тарифа Pro составляет 9 000 (девять тысяч) тенге за один Абонентский период; стоимость Тарифа Premium составляет 19 000 (девятнадцать тысяч) тенге за один Абонентский период. Тариф Free предоставляется бесплатно.

5.2. Оплата производится Пользователем самостоятельно на Сайте testtop.app с использованием банковских платёжных карт через защищённый платёжный шлюз, поддерживающий протокол 3D Secure.

5.3. После успешного подтверждения оплаты доступ к оплаченным функциям Тарифа предоставляется автоматически, в течение нескольких минут, и действует в течение оплаченного Абонентского периода.

5.4. Если иное прямо не выбрано Пользователем на странице оплаты, подписка на Тариф Pro или Premium продлевается автоматически на очередной Абонентский период с списанием стоимости Тарифа с той же платёжной карты. Пользователь вправе отключить автопродление в Личном кабинете в любой момент до даты очередного списания.

5.5. Актуальная стоимость Тарифов указана на странице тарифов Сайта и может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Пользователей на Сайте не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу; для уже оплаченного Абонентского периода стоимость не изменяется.

6. Возврат оплаты и отмена подписки

6.1. Пользователь вправе обратиться с запросом о возврате оплаты за Тариф Pro или Premium в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты, если оплаченный функционал фактически не использовался, — подробный порядок изложен в документе «Политика возврата».

6.2. Срок рассмотрения запроса и возврата денежных средств на платёжную карту Пользователя составляет 10 (десять) рабочих дней с момента одобрения запроса Исполнителем.

6.3. Тариф Free возврату не подлежит, поскольку предоставляется без взимания платы.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Исполнитель обязуется обеспечивать работоспособность Сервиса, за исключением времени, необходимого для проведения плановых технических работ, о которых Пользователи уведомляются на Сайте заблаговременно, а также случаев, не зависящих от Исполнителя (сбои у хостинг-провайдера, платёжного провайдера, интернет-провайдеров и т.п.).

7.2. Исполнитель вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к Сервису в случае нарушения Пользователем условий настоящей оферты, включая попытки несанкционированного доступа, автоматизированного массового использования функций ИИ-проверки в обход установленных лимитов Тарифа, передачу учётных данных третьим лицам.

7.3. Пользователь обязуется предоставлять достоверные данные при регистрации, не передавать доступ к своему Личному кабинету третьим лицам и самостоятельно обеспечивать конфиденциальность своих учётных данных.

7.4. Пользователь вправе в любой момент отказаться от использования Сервиса, удалив свою учётную запись через Личный кабинет либо обратившись в поддержку по адресу support@testtop.app.

8. Интеллектуальная собственность

8.1. Все права на Сервис TestTop AI, включая программный код, дизайн, базу тренировочных заданий, алгоритмы оценки на основе искусственного интеллекта и товарный знак «TestTop AI», принадлежат Исполнителю либо используются им на законных основаниях.

8.2. Использование Сервиса не передаёт Пользователю каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности Исполнителя, за исключением ограниченного, неисключительного права на использование функциональности Сервиса в личных некоммерческих целях подготовки к экзамену IELTS в объёме, соответствующем выбранному Тарифу.

8.3. Пользователю запрещается копировать, распространять, модифицировать или использовать в коммерческих целях материалы Сервиса (тренировочные задания, тексты, алгоритмы обратной связи) без предварительного письменного согласия Исполнителя.

9. Защита данных Плательщиков

9.1. Обработка данных платёжных карт осуществляется через сертифицированный платёжный шлюз, соответствующий стандарту безопасности PCI DSS; Исполнитель не хранит полные данные платёжных карт Пользователей на своих серверах.

9.2. Передача данных между Пользователем и Сайтом производится по защищённому протоколу HTTPS с действующим SSL-

сертификатом. Подробный порядок обработки персональных данных изложен в документе «Политика конфиденциальности».

9.3. Пользователю рекомендуется сохранять электронный чек об оплате и данные транзакции до момента полного получения оплаченной услуги и в течение разумного срока после этого — подробнее в документе «Обращение о сохранении копий документов по оплате».

10. Ограничение ответственности

- 10.1. Сервис TestTop AI носит вспомогательный, учебно-тренировочный характер. Оценки и рекомендации, формируемые искусственным интеллектом, являются ориентировочными и не гарантируют конкретного результата на официальном экзамене IELTS.
- 10.2. Исполнитель не несёт ответственности за косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду, связанные с результатами сдачи официального экзамена IELTS.
- 10.3. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность оказания услуг вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): аварии в сетях электро- и интернет-связи, действия органов государственной власти, стихийные бедствия и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Исполнителя.

11. Срок действия и изменение условий оферты

- 11.1. Настоящая оферта действует с момента размещения на Сайте testtop.app до момента её отзыва Исполнителем.
- 11.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей оферты с размещением новой редакции на Сайте. Новая редакция вступает в силу с момента публикации, если иное не указано в тексте изменений. Действие изменённой оферты не распространяется на уже оплаченный и не истёкший Абонентский период Пользователя.
- 11.3. Продолжение использования Сервиса Пользователем после публикации изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией оферты.

12. Порядок разрешения споров

- 12.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящей оферты, стороны решают путём переговоров с обязательным направлением письменной претензии на адрес support@testtop.app.
- 12.2. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения Исполнителем.
- 12.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Исполнителя.

13. Реквизиты Исполнителя

Реквизиты и контакты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Батырхан (ИП Батырхан)

ИИН: 950214351124

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, 15

Сайт: testtop.app

Электронная почта поддержки: support@testtop.app

Телефон: +7 702 247 29 15